

règlement de concours de maîtrise d'œuvre

1^{ère} étape : phase candidatures

Préambule

Ce règlement est décomposé en deux parties comportant d'une part la phase candidature et d'autre part la phase de projet.

La deuxième partie est provisoire et pourra faire l'objet d'adaptations, notamment pour définir le calendrier définitif de cette phase et prendre en compte les observations éventuelles du jury, formulées à l'issue de sa première réunion, sur le déroulement et les modalités de la phase projet. Sa version définitive sera mise à disposition des participants retenus, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence. Les éventuelles modifications apportées au règlement de la deuxième phase font l'objet d'une information précise dans l'invitation à participer et au plus tard à l'issue de la réunion de présentation de l'opération aux participants.

Ces adaptations ne peuvent pas concerner la formulation des critères d'évaluation des projets fixée dans l'avis de concours en application de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique, ni remettre en cause le montant de la prime, ni la consistance des prestations demandées à l'article 14.1, sauf à l'alléger.

Sommaire

PHASE CANDIDATURE	2
Article 1 – Acheteur / Maîtrise d'ouvrage	2
Article 2 – Description de l'opération.....	2
Article 3 – Régime juridique du concours	3
Article 4 – Marché de maîtrise d'œuvre attribué à l'issue du concours	4
Article 5 – Dossier de consultation des candidats	4
Article 6 – Conditions de participation.....	5
Article 7 – Composition et transmission du dossier de candidature	7
Article 8 – Commission technique	9
Article 9 – Constitution et fonctionnement du jury	9
Article 10 – Sélection des candidatures	10
Article 11 – Invitation à participer au concours.....	12
PHASE PROJET [Règlement provisoire].....	13
Article 12 – Calendrier prévisionnel de la phase projet.....	13
Article 13 – Dossier de consultation des participants	13
Article 14 – Composition et remise du projet	13
Article 15 – Organisation de l'anonymat – Secrétariat du concours	16
Article 16 – Evaluation des projets.....	16
Article 17 – Versement de la prime.....	17
Article 18 – Remise de l'offre et négociation du marché de maîtrise d'œuvre	18
Article 19 – Publication des projets	19
Article 20 – Protection des données personnelles	19
Article 21 – Recours.....	19

PHASE CANDIDATURE

ARTICLE 1 – ACHETEUR / MAÎTRISE D'OUVRAGE

Acheteur : **VILLE DE SAINT-TROPEZ**

Direction : **DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES**

Adresse du siège : **PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 83 990 SAINT-TROPEZ**

Téléphone : (+33) 04 94 55 40 95, Courriel : commande-publique@ville-sainttropez.fr, Fax : (+33) 04 94 55 40 96, Code NUTS : FRL05

Profil d'acheteur : LOCAL TRUST / Site internet : <https://marches.local-trust.com/?page=Frame.ConsultationsOrganisme&org=ville-saint-tropez>

■ L'acheteur a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à **REHEARTH**.

Le représentant de l'AMO est **Monsieur Guillaume MILLO**, assurant la fonction d'assistant à maîtrise d'ouvrage et de programmiste de l'opération.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

Article 2.1 – Nature de l'opération

Le concours porte sur la réalisation du nouveau complexe sportif de Saint-Tropez, par requalification d'ensemble du site du COSEC, chemin des Salins. L'opération substitue à un ensemble vieillissant et dispersé un pôle sportif neuf, lisible, mutualisé et durable.

- Parcelle : AM 0113, d'une superficie de 33 482 m² ;
- Périmètre de projet : environ 21 584 m² ;
- Emprise au sol bâtie projetée : environ 7 251 m² — emprises approximatives issues de l'étude de faisabilité, évolutives en phase de conception, à réception du plan de géomètre remis en phase de concours et selon la conception propre à chaque concepteur, issue de la programmation technique détaillée ;
- Zonage : zone UB4 du plan local d'urbanisme (équipements d'intérêt collectif et services publics, et habitation) ;
- Insertion patrimoniale : abords de monuments historiques et site inscrit — l'intervention de l'Architecte des Bâtiments de France est incontournable ;
- Établissements recevant du public (ERP) : la piscine et les salles omnisports relèvent du type X (établissements sportifs couverts) ; le parking silo constitue un parc de stationnement couvert de type PS et le plateau sportif couvert qui le surmonte relève du type X, cette superposition commandant des dispositions spécifiques d'isolement, de désenfumage, de stabilité au feu et de dégagements ; le Village des Saisonniers relève des bâtiments d'habitation, la qualification de sa salle de vie commune étant précisée au programme technique détaillé ; le bâtiment technique et la villa, sans accueil de public, relèvent du code du travail. Les catégories prévisionnelles de chaque établissement seront précisées au programme technique détaillé.

L'opération est conduite en site occupé, selon un phasage strict garantissant la continuité du service public sportif pendant toute la durée des travaux, pour une mise en service complète à l'horizon de la fin 2032.

Article 2.2 – Éléments essentiels du programme

Le projet rassemble huit composantes complémentaires, conçues comme un complexe unifié et cohérent :

- une piscine municipale neuve : bassin sportif de 25 mètres à huit couloirs et bassin d'activités de 10 × 15 mètres, gradins, vestiaires et locaux techniques ;
- deux salles omnisports (salle 1 modulable à gradins rétractables ; salle 2 dédiée aux sports de raquette et à l'escalade) ;
- un parking silo d'environ 200 places, complétées de 20 places extérieures au droit de la piscine, conçu en superstructure avec un premier niveau semi-enterré tirant parti du

terrassement des remblais du mur de soutènement existant, et surmonté d'un plateau sportif couvert (musculature, fitness, danse, boxe, dojo) ;

- un Village des Saisonniers : cinquante studios, salle de vie commune, logement du gardien du Village et buanderie, sur trois niveaux ;
- une villa réhabilitée accueillant les bureaux du service des sports et le logement de fonction du gardien du complexe sportif, sans accueil du public ;
- un bâtiment technique mutualisé ;
- un city-stade (deux terrains dissociés), relocalisé dès la première phase pour le premier terrain, en phase 3 pour le second ;
- les aménagements extérieurs et paysagers — dont la piste d'athlétisme rénovée et deux terrains de pétanque couverts d'une pergola végétalisée —, la voirie et les réseaux divers.

L'opération présente une complexité organisationnelle et de coordination. La conduite d'un chantier long, phasé et réalisé en site occupé, ainsi que la gestion de la co-activité sur un site demeurant en exploitation, en constituent l'enjeu déterminant. La hiérarchisation des flux (publics, scolaires, clubs, maintenance, secours), la mutualisation des vestiaires, des locaux techniques et du stationnement, et le maintien permanent des accès de secours en sont les corollaires. Cette exigence irrigue l'ensemble de la présente consultation

Article 2.3 – Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux

La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 29 622 600 € HT, soit 35 547 120 € TTC, en valeur du mois de juin 2026. Elle couvre l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme, y compris les démolitions les démolitions et le curage, les installations provisoires et les dispositifs conservatoires liés au phasage en site occupé, ainsi que les voiries, réseaux divers et aménagements extérieurs. Elle s'entend hors honoraires, hors mobilier et hors désamiantage. Elle s'impose aux participants pour l'élaboration de leur projet : le respect de cette enveloppe conditionne l'appréciation portée au titre du critère n° 2 défini à l'article 16.1. Elle n'est pas négociable et constitue la base sur laquelle le titulaire souscrira, dans les conditions du marché, son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

Article 2.4 – Calendrier prévisionnel de l'opération

Le démarrage de la mission du maître d'œuvre est prévu au début du mois de septembre 2027, à la notification du marché.

La mise en service complète de l'équipement est impérative pour la fin de l'année 2032, l'achèvement des travaux étant prévu en octobre 2032.

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre, incluant les éléments de mission réalisés pendant l'année de parfait achèvement et d'éventuelles missions complémentaires postérieures, est estimée à environ 78 mois.

ARTICLE 3 – RÉGIME JURIDIQUE DU CONCOURS

Article 3.1 – Forme du concours

L'opération relève du champ d'application des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique (CCP).

La consultation porte sur un concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse +, conformément aux dispositions des articles L 2125-1 et L 2172-1 et organisé selon les dispositions des articles R2162-15 à R2162-21 et R 2172-1 à R 2172-6 du code de la commande publique, notamment l'article R 2172-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2026-117 du 20 février 2026..

Article 3.2 – Déroulement général

Le concours est organisé en deux phases :

- **Première phase** : les candidats remettent un dossier de candidature complet permettant de vérifier les conditions de participation et de mettre en œuvre les critères de sélection définis à l'article 10.2 du présent règlement de concours.

Le jury analyse les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. Au vu de cet avis, L'acheteur retient ensuite un maximum de **trois candidats** admis à concourir, sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables et présentant les capacités requises

- **Deuxième phase** : les participants remettent anonymement un dossier de projet dont le niveau de conception correspond à **une esquisse +**

Le jury examine les dossiers présentés sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours et précisés au point 16.1 ci-après puis établit un classement des projets. Après la levée de l'anonymat, sous réserve que le jury ait porté des demandes d'éclaircissements et des questions dans le procès-verbal, un dialogue peut s'établir avec les participants.

L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury.

A l'issue du concours, conformément aux articles R. 2122-6 et R. 2172-2 du CCP, l'acheteur lance une procédure sans publicité ni mise en concurrence lui permettant de négocier avec le ou les lauréats, après le dépôt de l'offre, les conditions techniques, administratives et financières du marché de maîtrise d'œuvre décrit à l'article 4 du présent règlement.

Article 3.3 – Calendrier prévisionnel du concours

- Envoi de l'avis de concours et mise à disposition des documents de la consultation : **28/08/2026**
- Date et heure limites de réception des candidatures : **23/10/2026 – 12 heures**
- **Première réunion du jury** pour avis sur les candidatures et choix des concurrents par l'acheteur : **novembre 2026**

A titre indicatif, l'acheteur prévoit de lancer la phase projet du concours en **le 4 décembre 2026**, avec une remise des prestations le 31 mars 2027, soit un délai prévisionnel de **16 semaines** pour la remise.

Ces dates ne sont données qu'à titre indicatif.

Article 3.4 – Primes

Le montant de la prime à verser aux participants est de **142 800 € HT** correspondant au prix estimé des prestations de niveau esquisse + définies à l'article 14.1, affecté d'un abattement de 20 %. Les modalités de versement et les cas de minoration ou de suppression figurent aux articles 16.3 et 17 du présent règlement.

ARTICLE 4 – MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE ATTRIBUÉ A L'ISSUE DU CONCOURS

Article 4.1 – Missions de maitrise d'œuvre

La mission de maîtrise d'œuvre qui sera confiée au lauréat du concours sera précisée dans le projet de marché communiqué aux candidats admis à remettre une offre.

Elle comprendra la mission de base au sens des articles R 2431-4 et R2431-5 du code la commande publique, comprenant l'examen de la conformité au projet des études d'exécution établies par les entreprises et leur visa ; les études de projet comprenant le dimensionnement de l'ensemble des éléments de structure et l'établissement des quantitatifs détaillés par corps d'états.

Elle sera en outre complétée par les missions complémentaires suivantes :

- diagnostic (DIAG) ;
- ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
- coordination du système de sécurité incendie (CSSI) ;
- études de synthèse (SYN) ;
- élaboration du dossier d'utilisation, d'entretien et de maintenance (DUEM).

Compte tenu de la nature et des contraintes particulières de l'opération, la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) revêt un caractère central.

La complexité de l'opération réside notamment dans la conduite d'un chantier long et phasé, réalisé en site occupé, ainsi que dans la gestion de la coactivité sur un site demeurant en exploitation pendant les travaux.

En conséquence, les candidats devront démontrer une organisation particulièrement performante, une maîtrise opérationnelle avérée ainsi que des moyens humains et matériels adaptés à l'importance et aux contraintes de l'opération, permettant d'assurer le pilotage, l'ordonnancement et la coordination du chantier dans des conditions garantissant notamment la continuité du service public sportif.

Le contenu détaillé des différents éléments de mission, leurs conditions d'exécution ainsi que les modalités contractuelles seront précisées dans le projet de marché.

Au-delà de ces éléments, l'étendue de la mission est susceptible d'évoluer dans le cadre de la négociation.

En application de l'article R. 2431-3 du code de la commande publique, compte tenu du caractère composite de l'opération, celle-ci est scindée en parties d'ouvrage relevant des catégories suivantes :

- **Catégorie 1 : construction neuve de bâtiment : la piscine, les salles omnisports, le parking silo et son plateau sportif, le Village des Saisonniers ainsi que le bâtiment technique ;**
- **Catégorie 2 : réhabilitation de bâtiment : la villa, représentant environ 1 % du montant prévisionnel des travaux et dont la mission de base ne comprend pas les études d'esquisse (article R. 2431-5**
- **Catégorie 3 : construction neuve d'infrastructure : les ouvrages d'infrastructure pour les voiries, réseaux divers, aménagements extérieurs, parvis et city-stades, dont le contenu de mission est librement défini dans le cadre des articles R. 2431-24 et suivants du CCP. Le projet de marché précisera le contenu de la mission de base propre à chacune de ces parties d'ouvrage.**

Article 4.2 – Décomposition en tranches

Compte tenu du phasage de l'opération en site occupé, le marché de maîtrise d'œuvre est décomposé en trois tranches, en correspondance exacte avec les trois phases de travaux et en cohérence avec les tranches fonctionnelles affermissables des marchés de travaux :

- **Tranche ferme (tranche 1) : la conception complète de l'opération (l'ensemble des études, de l'esquisse + au dossier de consultation des entreprises, pour la totalité du programme), ainsi que la réalisation et le suivi de la phase 1 — piscine, Village des Saisonniers, réhabilitation de la villa et**

relocalisation des city-stades ;

- **Tranche optionnelle (tranche 2), affermie par ordre de service** : la réalisation et le suivi de la phase 2 — salles omnisports, après démolition de l'ancienne piscine, ainsi que le parvis, la piste d'athlétisme rénovée et les espaces paysagers attenants ;
- **Tranche optionnelle (tranche 3), affermie par ordre de service** : la réalisation et le suivi de la phase 3 — parking silo et plateau sportif supérieur, ainsi que le bâtiment technique, après démolition de l'ancienne salle omnisports.

Chaque phase — et la tranche correspondante — intègre les voiries, les réseaux divers, les raccordements et les abords de ses ouvrages, y compris le parvis et les espaces paysagers attenants pour la phase 2 ; la maîtrise d'œuvre organise les dispositifs provisoires nécessaires entre les phases, de sorte que chaque équipement soit livré autonome, raccordé et pleinement fonctionnel.

Chaque tranche est contractualisée sur la base d'un prix global et forfaitaire, ferme et non révisable pendant sa durée d'exécution, l'évolution des conditions économiques étant prise en compte, au moment de l'affermissement des tranches suivantes, par un mécanisme d'actualisation. Le non-affermissement d'une tranche optionnelle n'ouvre droit à aucune indemnité de dédit ni d'attente au profit du maître d'œuvre.

Article 4.3 – Valeur estimée du marché de maîtrise d'œuvre

Pour l'application des articles R. 2121-1 et suivants du Code de la commande publique, la valeur estimée du marché de maîtrise d'œuvre, toutes tranches confondues, s'établit à 2 962 260 € HT.

Cette estimation résulte de l'application d'un taux de rémunération de 10 % à la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, fixée à 29 622 600 € HT (valeur 2026) à l'article 2.3 du présent règlement.

Le taux de 10 % constitue à la fois le taux retenu par le maître d'ouvrage pour l'estimation de la valeur du marché et le taux plafond de rémunération de la mission de base opposable dans le cadre de la remise des offres et de la négociation.

En conséquence, le taux de rémunération de la mission de base proposé dans l'offre du ou des lauréats ne peut excéder 10 %. Toute offre proposant un taux supérieur à ce plafond sera écartée.

ARTICLE 5 – DOSSIER DE CONSULTATION DES CANDIDATS

Article 5.1 – Contenu du dossier

Le dossier de consultation publié sur le profil d'acheteur comporte les documents suivants :

- le présent règlement, décomposé en deux parties (clauses régissant la phase candidature ; clauses régissant la phase projet, dont les contenus sont susceptibles d'être complétés ou adaptés par l'acheteur, après proposition éventuelle du jury, jusqu'à l'issue de la présentation de l'opération aux participants retenus) ;
- la copie de l'avis de concours ;
- la note de synthèse programmatique de l'opération (présentation synthétique : objet, localisation, enveloppe financière prévisionnelle, calendrier prévisionnel, principales contraintes) ;
- le tableau synthétique de présentation des candidatures (format Excel).

Le programme technique et fonctionnel détaillé complet et ses annexes éventuelles (études de sol, levés de géomètre, PLU, note sur les objectifs d'exploitation et de maintenance, etc.) seront mis à la disposition des seuls candidats retenus pour participer au concours, sur le profil d'acheteur.

Article 5.2 – Modification de détail au dossier

L'acheteur se réserve le droit d'apporter au plus tard 15 jours avant la date limite fixée pour la réception des plis, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Lorsque la modification apportée est substantielle, l'acheteur proroge la date limite de réception des candidatures d'une durée permettant aux candidats d'en tenir compte. Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des candidatures est reportée, la stipulation précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 5.3 – Renseignements complémentaires

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats peuvent poser des questions relatives à ce concours sur le profil d'acheteur au plus tard **10** jours avant la date limite de réception des candidatures. Les réponses de l'acheteur seront publiées sur le profil d'acheteur au plus tard 6 jours avant cette date limite.

Les demandes de renseignement adressées par un autre canal que le profil d'acheteur ne seront pas traitées.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le concours s'adresse aux candidats remplissant les conditions de participations définies ci-dessous, en termes d'organisation, de capacités juridique, technique, professionnelle, économique et financière.

Conformément à l'article R. 2142-25 du CCP, en cas de candidature présentée sous la forme d'un groupement, l'appréciation des capacités est globale.

Ne peuvent être admises ni à concourir ni à participer aux missions de maîtrise d'œuvre, les personnes ayant pris part à l'organisation du concours ou à l'élaboration du programme, ainsi que leurs associés ou leurs salariés ou de manière plus générale toute personne susceptible d'être en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et conformément à l'article L. 2141-10 du CCP.

En application de l'article L. 2141-11 du CCP, l'acheteur qui envisage d'exclure un opérateur économique sur le fondement de l'alinéa précédent le met à même de présenter ses observations, afin d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation au concours n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

Article 6.1 – Forme juridique du candidat

Les candidats peuvent répondre à la consultation à titre individuel ou sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises.

Article 6.2 – Conditions propres aux candidatures en groupement

Article 6.2.1 – Forme du groupement

Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur.

Article 6.2.2 – Exigences quant au mandataire

En application de l'article R. 2142-23 du CCP, un opérateur économique ne peut être mandataire que d'un seul groupement. Le mandataire du groupement sera **impérativement architecte**

En cas de candidature d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire

Article 6.2.3 – Candidatures multiples

En application de l'article R. 2142-21 du CCP, et afin de préserver l'effectivité de la concurrence, l'acheteur limite les candidatures multiples : un même bureau d'études ne pourra participer à plus de deux équipes candidates. Lorsqu'un même bureau d'études figure en qualité de cotraitant dans plus de deux candidatures, l'acheteur invite les candidats concernés, à compter de la troisième candidature dans l'ordre chronologique d'horodatage, à substituer à ce membre un opérateur présentant des capacités au moins équivalentes, dans un délai identique pour tous. A défaut de régularisation dans ce délai, la candidature est écartée. Le bureau d'études désigne tout opérateur, autre qu'un architecte ou une société d'infrastructure, apportant au groupement l'une des compétences énumérées à l'article 6.5.2.

Article 6.2.4 – Recours à la sous-traitance et aux capacités d'autres opérateurs économiques

En application de l'article R. 2142-3 du CCP, pour justifier de sa capacité et remplir les conditions de participation, le candidat peut recourir à la sous-traitance ou avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent.

En application de l'article 37 du code de déontologie des architectes, il est toutefois rappelé aux candidats, que l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission d'établissement du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.

Article 6.2.5 — Stabilité de la composition des groupements

En application de l'article R. 2142-26 du Code de la commande publique, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.

Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou lorsque le groupement apporte la preuve que l'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, le groupement pourra solliciter l'autorisation de l'acheteur de poursuivre la procédure ;

Il pourra, le cas échéant, proposer à l'acceptation de l'acheteur un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.

L'acheteur se prononcera sur cette demande après examen des capacités professionnelles, techniques et financières de l'ensemble des membres du groupement ainsi modifié et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées proposés, au regard des conditions de participation définies pour la présente consultation. Toute modification autorisée intervenant pendant la phase de concours devra, en outre, être mise en œuvre dans le respect des règles d'anonymat applicables au concours.

Article 6.3 – Capacités juridiques

Les candidats ne peuvent entrer en aucun des cas d'exclusions prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou L. 2141-7 à L. 2141-10 du CCP.

Lorsque le candidat est en situation de redressement judiciaire, il est dans l'obligation de préciser à quel stade en est la procédure.

Article 6.4 – Capacités économiques et financières

Article 6.4.1 – Garanties économiques et financières

Le candidat doit présenter des garanties économiques et financières suffisantes en rapport aux prestations confiées dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre consécutif au concours.

la moyenne du CA du candidat sur les 3 dernières années sera au minimum de **2 000 000 € HT** En cas de groupement, ce niveau minimal s'apprécie globalement, conformément à l'article R. 2142-25 du CCP, par cumul des chiffres d'affaires des membres du groupement ; il n'est exigé ni du seul mandataire ni de chaque membre pris individuellement. Le candidat peut également justifier de ce niveau en recourant aux capacités d'autres opérateurs économiques dans les conditions de l'article 6.2.4.

Les opérateurs économiques nouvellement créés doivent apporter la preuve de leurs capacités financières par tout moyen de preuve approprié, notamment par une déclaration appropriée de banques.

Article 6.4.2 – Assurances pour les risques professionnels

Conformément à l'article R. 2142-12 du CCP, l'acheteur exige des candidats qu'ils disposent d'une assurance permettant de couvrir les risques liés à l'exercice de la maîtrise d'œuvre et présentant un niveau de garanties approprié et suffisant pour la mission de maîtrise d'œuvre consécutive au concours.

Article 6.5 – Capacités techniques et professionnelles

Article 6.5.1 – Aptitude à exercer la profession d'architecte

En application de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la participation est réservée aux candidats qui présentent, soit à titre individuel, soit à travers un cotraitant du groupement, un architecte ou une société d'architecture répondant aux conditions définies par l'article 2 ou à l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 précitée.

Article 6.5.2 – Compétences exigées

Le candidat réunira impérativement les compétences suivantes :

- architecture (le mandataire sera impérativement l'architecte) ;
- ingénierie de structure ;
- ingénierie aquatique (traitement d'eau et traitement d'air) ;
- génie climatique (chauffage, ventilation, climatisation, plomberie) ;
- électricité — courants forts et courants faibles ;
- sécurité incendie, incluant la coordination SSI (CSSI) ;
- économie de la construction ;
- ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
- acoustique ;
- ingénierie environnementale, incluant la capacité à conduire une démarche d'accompagnement selon le référentiel Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) niveau Bronze ou selon toute démarche de certification environnementale équivalente ;
- voirie et réseaux divers (VRD) ;
- paysage.

Il est précisé qu'en cas de groupement, l'un des membres peut réunir plusieurs compétences. Compte tenu de la nature de l'opération, une attention particulière sera portée à la compétence et aux moyens dédiés à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination (OPC).

Article 6.5.3 – Moyens techniques et humains

Le candidat devra présenter des moyens techniques et humains adaptés :

- des moyens techniques, notamment numériques (matériels et logiciels), adaptés à la nature de la mission de maîtrise d'œuvre ;
- des moyens humains en nombre et niveau suffisants au vu de l'importance et des exigences de la mission, et singulièrement des moyens conséquents dédiés au pilotage et à l'ordonnancement d'un chantier phasé conduit en site occupé.

Article 6.5.4 – Expérience professionnelle

Le candidat doit présenter des garanties relatives à l'expérience professionnelle, en rapport avec les prestations confiées dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre consécutif au concours. Il justifiera de la réalisation de missions de complexité comparable à l'objet du présent marché.

Au titre de cette exigence minimale, le candidat justifie d'au moins une réalisation d'équipement aquatique couvert et d'au moins une opération d'importance ou de complexité équivalente à la présente opération. Les références en équipements sportifs — singulièrement en piscines, salles omnisports, salles de musculation et salles de boxe — ainsi que l'expérience d'opérations phasées conduites en site occupé sont, pour leur part, appréciées au titre du critère de sélection n° 2 défini à l'article 10.2.

Le terme « réalisation » correspond à la conduite de missions effectivement contractualisées, et préférentiellement achevées.

ARTICLE 7 – COMPOSITION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Article 7.1 – Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Les candidats devront produire un dossier complet incluant :

Documents communs (fournis par l'ensemble du groupement)

- **une lettre de candidature (DC1 ou format libre)** établie par le candidat individuel ou le mandataire en cas de groupement, comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres en cas de réponse en groupement.

- **un tableau de présentation synthétique format EXCEL**, selon le modèle joint, établi par le candidat individuel ou le mandataire en cas de groupement, justifiant des compétences et expériences exigées du candidat . Ce tableau est complété **d'une note de motivation** exposant l'intérêt du candidat pour l'objet du concours en relation avec son expérience, et l'adéquation de ses compétences, moyens, qualifications, organisation (candidat unique, cotraitance, sous-traitance) -4 **pages A4 maximum**).

Lorsque le candidat compte faire appel à des sous-traitants, ceux-ci sont mentionnés dans le tableau.

- **un document de présentation de 6 références** : 3 références du ou des architectes et 3 références en équipements sportifs et aquatiques, ces dernières pouvant être présentées par tout membre du groupement (architecte ou bureau d'études), en cours ou réalisées (des références de plus de trois ans pourront être produites), à raison d'une page par référence ;

- parmi les **6 références**, au titre des exigences d'expérience professionnelle, le candidat identifiera distinctement le projet d'importance ou de complexité équivalente à l'opération envisagée (article 6.5.4) ;
- sur chaque référence figureront impérativement les informations suivantes : lieu de réalisation, nature du programme, maître d'ouvrage, surface de plancher, montant des travaux HT, mission réalisée, identité du mandataire ;
- lorsque les projets sont réalisés, des photographies seront préférées aux images de synthèse).

Cette présentation sera conçue en vue d'une projection et d'une impression sur format A4, ou A3, en mode paysage. Aucun modèle n'est imposé pour ce document de présentation ; seul le tableau synthétique de présentation des candidatures fait l'objet d'un modèle imposé (format Excel).

Documents individuels (pour le candidat individuel, ou pour chaque membre en cas de groupement, et pour chaque sous-traitant éventuel)

- un document libre de présentation de chaque opérateur économique pouvant comporter les informations suivantes :

- une présentation générale de l'opérateur ;
 - la description des moyens humains généraux (description, organigramme, ...) ;
 - la description des moyens matériels et des méthodes ;
 - une liste générale de références reflétant l'activité d'ensemble.
- Cette première partie du document ne devra pas excéder 5 pages pour les contenus qui précèdent ;
- En sus, le candidat pourra compléter le document de présentation par tout moyen de preuves de compétences et qualifications notamment par des CV, certificats de qualification professionnelle, attestations de capacité délivrées par des acheteurs publics et privés, ou attestations de formation.

- le formulaire DC2

- les déclarations sur l'honneur que le candidat ou les membres du groupement n'entrent dans aucun des cas d'exclusions prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou L. 2141-7 à L. 2141-10 du CCP

- pour l(es) architecte(s) uniquement, la copie de l'attestation d'inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes du candidat individuel ou membre du groupement concerné, ou pour les architectes étrangers la preuve d'une autorisation d'exercice dans leur pays d'origine

- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, en application de l'article R. 2143-9 du CCP

- preuve d'une assurance pour les risques professionnels ou une déclaration appropriée de banques

Chacun des éventuels sous-traitants fournit également les documents précédents ainsi qu'un engagement écrit, signé par son représentant légal, indiquant qu'il participera à l'exécution du marché si le candidat est désigné comme titulaire.

DUME

En application de l'article R. 2143-4 du CCP, l'acheteur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME), rédigé impérativement en français, en lieu et place de l'ensemble des documents et renseignements justifiant de leurs capacités.

Les candidats ne peuvent toutefois pas se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser le document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Article 7.2 – Accès de l'acheteur aux documents justificatifs et autres moyens de preuve

En application de l'article R. 2143-13 du CCP, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents listés à l'article 7.1 du présent règlement s'ils fournissent à l'acheteur dans leur dossier de candidature les informations nécessaires pour accéder gratuitement soit à un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel, soit à un espace de stockage numérique, contenant les documents justificatifs et moyens de preuve relatifs à leurs capacités.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis à l'acheteur lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables. S'ils font usage de cette faculté, les candidats précisent dans leur dossier de candidature la consultation lancée par l'acheteur où ces documents seraient disponibles et encore valables.

Article 7.3 – Modalités de dépôt des candidatures

Article 7.3.1 – Transmission électronique

La remise des dossiers de candidature s'effectue exclusivement de manière dématérialisée sur le profil d'acheteur dans les conditions particulières précisées à l'annexe 1 du présent règlement.

Article 7.3.2 – Copie de sauvegarde

Les candidats peuvent également transmettre, dans le délai imparti, une copie de sauvegarde sur support papier ou support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, ou clé USB). Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte les mentions suivantes :

« Copie de sauvegarde – Candidature pour le concours de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation du nouveau complexe sportif de Saint-Tropez ». Les conditions d'ouverture et d'utilisation de la copie de sauvegarde par l'acheteur sont définies à l'article 2 de l'annexe n°6 du CCP.

Article 7.4 – Date limite de transmission des candidatures

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le **vendredi 23 octobre 2026 – 12 heures**

Article 7.5 – Candidature incomplète

En application de l'article R. 2144-2 du CCP, si des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, l'acheteur pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous.

ARTICLE 8 – COMMISSION TECHNIQUE

L'acheteur peut constituer une commission technique chargée de préparer les travaux du jury (examen des candidatures et évaluation des projets). L'assistant à maîtrise d'ouvrage et programmiste (REHEARTH) apporte son appui à cette commission technique.

Pour préparer le jury d'examen des candidatures, la commission technique vérifie notamment le caractère complet des pièces de candidature au regard du règlement du concours. Pour préparer le jury d'évaluation des projets, elle vérifie le contenu des prestations demandées, examine leur conformité au règlement et procède à une analyse factuelle des projets en vue de leur présentation au jury.

ARTICLE 9 – CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU JURY

Article 9.1 – Composition du jury

Le jury est composé conformément aux articles R. 2162-22 et R2162-24 du Code de la commande publique.

Les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury, conformément à l'article R. 2162-24 du Code de la commande publique.

Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours.

Compte tenu des qualifications professionnelles exigées des candidats, au moins un tiers des membres du jury possédera la qualification professionnelle exigée ou une qualification équivalente, conformément à l'article R. 2162-22 du Code de la commande publique.

Les membres du jury relevant de ce tiers qualifié seront désignés par le maître d'ouvrage préalablement à la réunion du jury.

Le maître d'ouvrage pourra notamment désigner à ce titre des architectes, des architectes-conseils de l'État ou tout autre professionnel justifiant d'une qualification équivalente à celle exigée des candidats.

Le maître d'ouvrage pourra également désigner un spécialiste disposant d'une compétence particulière dans le domaine des équipements aquatiques et sportifs.

Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le jury pourra en outre auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

Article 9.2 – Fonctionnement du jury

Article 9.2.1 – Quorum et décision

Le jury peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres à voix délibérative régulièrement convoqués est présente. Ce quorum se calcule en prenant en compte la totalité des membres du jury.

En l'absence de consensus, le jury délibère à la majorité des membres présents, par un vote à main levée. En cas d'égalité des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Article 9.2.2 – Confidentialité

Conformément à l'article L. 2132-1 du CCP, les réunions du jury se déroulent à huis-clos et les débats ne font l'objet d'aucune diffusion extérieure, quel qu'en soit le support.

Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité durant tout le déroulement du concours.

Article 9.2.3 – Proposition d'adaptation des documents à transmettre aux participants

Outre ses travaux relatifs à l'analyse des candidatures et son avis sur celles-ci, le jury, après avoir pris connaissance du règlement de la deuxième phase du concours et du contenu du dossier de consultation des participants, peut proposer à l'acheteur les adaptations et précisions nécessaires à apporter à ces éléments préalablement à leur transmission aux participants retenus.

ARTICLE 10 – SÉLECTION DES CANDIDATURES

Article 10.1 – Recevabilité des candidatures

Le jury procèdera à l'analyse des candidatures en examinant préalablement leur recevabilité en termes de complétude administrative du dossier et de conformité aux conditions de participation.

Pour être recevables, les candidatures doivent répondre aux conditions de participation suivantes :

- Conformité de la candidature au vu des conditions exposées ci-avant en termes de forme du groupement, profil du mandataire, candidatures multiples, situation juridique, garanties économiques et financières minimales (article 6.4.1), exigences minimales d'expérience professionnelle (article 6.5.4), assurance professionnelle, et aptitude à exercer la profession d'architecte.

Article 10.2 - Critères de sélection

Les candidatures recevables seront examinées par le jury sur le fondement des critères suivants énoncés **d'égale d'importance** :

Critère 1 – Compétences et moyens du candidat ou de l'équipe candidate. Ces éléments sont évalués de manière transversale d'après l'ensemble des éléments fournis dans le dossier de candidature, et notamment le tableau synthétique de justification des compétences et des expériences, incluant la motivation du candidat. Compte tenu de la nature de l'opération, la capacité et les moyens dédiés à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination du chantier en site occupé seront particulièrement appréciés. En cas de groupement, l'appréciation portera également sur la cohérence et la complémentarité des membres entre eux.

Critère 2 – Pertinence des références fournies en adéquation avec l'objet de l'opération. Appréciée au regard du document de présentation des références, en fonction de la qualité architecturale et technique des réalisations présentées. Une attention particulière sera portée aux références en équipements sportifs et aquatiques et à l'expérience d'opérations phasées conduites en site occupé.

Ces deux critères sont d'égale importance. Après vérification de la recevabilité des candidatures et du respect des compétences et qualifications minimales exigées, la sélection des trois candidats admis à concourir s'opère par une appréciation comparative des candidatures au regard des deux critères précités, sans ordre de priorité entre eux. L'appréciation porte, d'une part, sur les compétences et moyens du candidat ou de l'équipe candidate et, d'autre part, sur la pertinence des références fournies au regard de l'objet et des caractéristiques de l'opération.

Article 10.3 – Avis motivé du jury

Le jury est souverain pour définir ses méthodes de choix, dans le respect des conditions de recevabilité et de sélection définies ci-avant.

Le jury formule un avis motivé sur les candidats susceptibles d'être retenus au regard des termes du présent règlement. Il peut identifier jusqu'à trois candidats, sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables et présentant les capacités requises.

Cet avis tient compte de l'éventualité du désistement de l'un des candidats ou de la survenance, à son égard, d'un cas d'exclusion prévu aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique.

Le jury consigne ses débats, ses propositions et ses conclusions dans un procès-verbal de ses travaux.

Article 10.4 – Processus de sélection des candidats

Après avoir pris connaissance de l'avis motivé sur les candidatures formulé par le jury, l'acheteur fixe la liste des participants pressentis et informe de leur éviction les candidats non retenus.

L'acheteur leur demande de produire les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique.

Les participants pressentis, et chaque membre en cas de groupement, fournissent dans les **8** jours à compter de la demande de l'acheteur les documents suivants :

- en application de l'article L. 2141-2 du CCP, les attestations de régularité fiscale et sociale du candidat et de chaque membre en cas de groupement, dans les conditions définies à l'annexe 4 du CCP ;
- l'un des documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail (extrait K ou K bis, carte d'identification au répertoire des métiers, devis, récépissé du dépôt de déclaration au CFE)
- une attestation sur l'honneur relative à la régularité des obligations d'emplois au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ;
- une attestation d'assurance de responsabilité décennale.

En application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, pour les pièces visées à l'article D. 113-14-I-1° du même code que l'acheteur peut obtenir directement auprès d'une autre administration, le candidat produit, et chaque membre en cas de groupement, une attestation sur l'honneur certifiant de l'exactitude de informations déclarées en lieu et place des pièces justificatives.

Si le participant pressenti ne produit pas ses justificatifs dans les délais ou s'il rentre dans un cas d'exclusion, l'acheteur sollicite le candidat suppléant identifié par le jury en lui demandant de produire à son tour les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique.

L'acheteur informe les candidats non retenus avant de transmettre l'invitation à concourir.

ARTICLE 11 – INVITATION À PARTICIPER AU CONCOURS

Après avoir arrêté définitivement la liste des participants, l'acheteur leur transmettra simultanément par voie électronique une invitation à participer au concours les informant de la date et l'heure limite de transmission des prestations et de toute précision utile quant au déroulement de la deuxième phase du concours.

L'invitation à participer au concours précise également les modalités d'accès au dossier de consultation des participants.

Elle précise également, le cas échéant et au regard des propositions du jury, les adaptations et précisions qui auraient été apportées au règlement de la phase projet du concours

PHASE PROJET [REGLEMENT PROVISOIRE]

ARTICLE 12 – CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA PHASE PROJET

Réunion de présentation de l'opération et visite du site : **SEMAINE DU 14 DÉCEMBRE 2026**

Réunion du jury pour examen des projets et classement : **Mai 2027**

Ces dates sont données à titre indicatif.

ARTICLE 13 – DOSSIER DE CONSULTATION DES PARTICIPANTS

Article 13.1 – Contenu du dossier de consultation des participants

L'acheteur met à disposition sur le profil d'acheteur le dossier de consultation des participants contenant les pièces suivantes :

- le présent règlement dans sa version définitive ;
- le programme technique et fonctionnel détaillé et ses annexes ;
- le calendrier prévisionnel de l'opération ;
- tableaux de surfaces avec rappel des surfaces précisées dans le programme, à compléter
- Tableau de compatibilité du projet avec la partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux à compléter
- les plans de relevé topographique du site ;
- le règlement d'urbanisme applicable (ou lien vers ce document) ;
- une étude géotechnique préliminaire le cas échéant
- les éventuelles études disponibles sur le site (loi sur l'eau, biodiversité, ...)

le projet de marché qui servira de base aux négociations (offre) ne sera transmis qu'au(x) seul(s) lauréat(s)

Article 13.2 – Réunion de présentation de l'opération et visite du site

L'acheteur réunira l'ensemble des participants pour leur présenter l'opération et le programme. Cette réunion sera assortie d'une séance de questions-réponses et d'une visite du site.

Cette réunion fait l'objet d'un compte-rendu publié sur le profil d'acheteur du maître d'ouvrage.

Article 13.3 – Questions des participants et renseignements préalables à la remise du dossier de projet

Les participants peuvent adresser leurs demandes de renseignements complémentaires et poser leurs questions au plus tard **15** jours avant la date limite de réception du dossier de projet et uniquement par la plateforme de dématérialisation de l'acheteur.

Les réponses aux questions seront publiées par l'acheteur à destination de l'ensemble des participants sur cette plateforme au plus tard **8** jours avant la date limite de réception du dossier.

ARTICLE 14 – COMPOSITION ET REMISE DU PROJET

Article 14.1 – Composition du dossier de projet

Tous les documents remis seront rédigés ou traduits en langue française.

Les prestations décrites ci-dessous sont remises de manière anonyme. Les participants veillent à ce que **toutes les pièces fournies, graphiques comme écrites, respectent l'anonymat** et ne comportent aucune mention susceptible de le rompre. Le concours porte sur une esquisse +

a. Une lettre synthétique de présentation du projet

Présentation libre du projet architectural, technique et environnemental (3500 signes maximum, avec une illustration extraite des éléments rendus). Cette lettre est destinée à être lue et remise aux membres du jury

b. Un mémoire de présentation explicatif du projet (20 à 25 pages maximum) comprenant :

b.1 - une Présentation exposant l'approche générale, la justification du parti urbain et architectural. Les solutions architecturales, fonctionnelles et paysagères et les principales dispositions environnementales (2 pages A4 maximum) ;

b.2 – une note sur les principes techniques envisagés : mode constructif, ébauche des solutions énergétiques envisagées, principes d'aménagements extérieurs et de raccordements ; (**deux pages A4 maximum**)

b.3 – les tableaux de surfaces avec rappel des surfaces précisées dans le programme, à compléter (format EXCEL)– **1 page A4**

b.4 – une estimation prévisionnelle du coût des travaux, accompagnée d'une note de compatibilité financière, établie sur le même périmètre que l'enveloppe, tel que défini à l'article 2.3 (travaux seuls, hors honoraires, hors mobilier et hors désamiantage) et comprenant :

- un tableau d'estimation prévisionnelle du coût des travaux (format excel, non contraint en pagination) établi au niveau de décomposition que permet l'esquisse +, par macro-lots, présenté de manière à pouvoir être lu par tranche (tranche ferme et tranches optionnelles 2 et 3) et récapitulé en un montant total exprimé en HT.

- une note de compatibilité financière (2 pages A4 maximum) démontrant la cohérence du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux définie à l'article 2.3 du présent document exposant les principales hypothèses et ratios retenus (notamment en euros par mètre carré de surface de plancher) et permettant au jury d'en apprécier le réalisme et la crédibilité économiques.

b.5 – une note sur l'organisation du chantier en site occupé et le phasage, exposant la stratégie de gestion de la co-activité, la continuité du service public sportif et l'ordonnancement des séquences ; assortie d'une proposition de calendrier général prévisionnel de l'opération (2 pages A4 maximum) ;

b.6 - note sur les éventuelles études complémentaires à faire réaliser par la maîtrise d'ouvrage pour la suite du projet, avec indication de leur niveau de criticité. **1 page A4 maximum**

c. un cahier graphique (fichier pdf format A3) :

– plan de masse au 1/500 ;

– plans des niveaux caractéristiques au 1/200 (pour le Village des Saisonniers : le rez-de-chaussée et un niveau courant), les plans distingueront les entités fonctionnelles et feront apparaître les codes d'espaces du programme et la surface utile de l'espace.

- façades significatives au 1/200

- coupes significatives au 1/200,

- perspectives extérieures au niveau du piéton (dont une vue depuis le front d'accès public, chemin des salins)

- 1 perspective intérieure de la halle bassins

- un schéma de phasage illustrant l'organisation du chantier en site occupé.

d. 2 panneaux présentation A0 sur support rigide et léger intégrant les éléments du cahier graphique (c)

e.1 PowerPoint de présentation du projet en 15 diapositives.

Tout complément de prestations excédant la demande définie au présent règlement de concours sera écarté.

Il est également précisé que la proposition d'honoraires n'est pas à remettre à ce stade.

Article 14.2 – Forme et présentation des prestations

14.2.1 Prestations remises par voie dématérialisée :

Les prestations sont remises par voie dématérialisée à l'exception des panneaux (pièce d) remis sur support physique.

Les fichiers porteront des dénominations suivant les nomenclatures définies à l'article 14.1 du présent règlement.

La remise du dossier de projet (**pièces numérotées a,b,c,e,**) s'effectue de manière dématérialisée sur le profil d'acheteur dans les conditions particulières suivantes :

<https://marches.local-trust.com/?page=Frame.ConsultationsOrganisme&org=ville-saint-tropez>

Tout complément de prestation excédant la demande définie au présent règlement de concours sera écarté par le secrétariat du concours avant sa présentation au jury mais lui sera mentionné.

Les fichiers dans lesquels un programme informatique malveillant serait détecté par le profil acheteur ne seront pas réparés et seront réputés n'avoir pas été reçus.

14.2.2 Prestations sur support physique

Conformément à l'article R. 2132-12, 5° et 6°, du code de la commande publique, il est dérogé au principe de dématérialisation totale pour les deux panneaux A0 (pièce d), remis sur support physique et déposés contre récépissés auprès du secrétariat du concours (commissaire de justice) dont les coordonnées sont précisées ci-après :

Les panneaux de présentation devront être déposés à l'adresse suivante contre récépissé :

SCP JOLY Commissaire de justice

25 avenue Paul Roussel – 3^e étage
83990 SAINT-TROPEZ

La réception du public à l'étude se fait de 9 h à 12 h, et l'après-midi sur rendez-vous, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés

Avant la date et heure limites fixées dans l'invitation à participer visée à l'article 11 du présent règlement.

Article 14.3 – Date limite de transmission du dossier projet

Les prestations dématérialisées sont déposées sur le profil d'acheteur avant la date et l'heure limites fixées dans l'invitation à participer visée à l'article 11 du présent règlement et la version définitive du règlement de la phase projet du concours. Les envois tardifs ne seront pas acceptés par le profil acheteur.

Les panneaux devront être remis contre récépissé à l'adresse fixée ci-dessus avant les dates et heures limites fixées dans l'invitation à participer telle que citée ci-dessus.

ARTICLE 15 – ORGANISATION DE L'ANONYMAT – SECRÉTARIAT DU CONCOURS

L'acheteur a désigné **un commissaire de justice (le cabinet SCP JOLY)** comme personne chargée :

- d'assurer la réception et l'enregistrement des panneaux remis sous format physique par les participants ;
- d'assister l'acheteur lors de l'ouverture des offres et des dossiers de projet transmis par voie électronique ;
- d'attribuer les codes d'anonymat aux dossiers et aux panneaux ;
- vérifier l'absence de toute mention ou de tout élément susceptible de permettre l'identification des participants et, si nécessaire, prendre les mesures appropriées afin de garantir l'anonymat ;
- mettre les dossiers de projet à disposition du jury dans des conditions garantissant leur anonymat.

Toute violation de la règle de l'anonymat par un participant qui ne peut pas être supprimée par l'acheteur entraînera la non-conformité du dossier de projet et conduira à son élimination par le jury.

les échanges avec les participants durant toute la phase où le concours est anonyme, notamment pour les demandes de renseignement et de pièces complémentaires seront assurées par le secrétariat de l'acheteur.

L'anonymat sera levé après le classement des projets par le jury et l'établissement de son procès-verbal.

ARTICLE 16 – ÉVALUATION DES PROJETS

Article 16.1 – Critères d'évaluation des projets

Les projets des participants seront classés par le jury selon les critères d'évaluation fixés dans l'avis de concours, énoncés **par ordre d'importance** et détaillés ci-dessous :

critère 1 : La qualité de la réponse au programme appréciée selon les éléments suivants :

- la qualité architecturale, urbanistique, paysagère et d'insertion dans le site
- la qualité de la réponse fonctionnelle et les qualités d'usage
- la qualité de la réponse organisationnelle : phasage, conduite du chantier en site occupé, gestion de la co-activité et continuité du service public sportif,
- La qualité des principes techniques et environnementaux développés dont la sobriété énergétique et hydrique et le confort d'été méditerranéen.

Critère 2 : La compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux :

Ce critère est apprécié au regard de l'estimation prévisionnelle détaillée du coût des travaux remise par le participant (pièce b.4 de l'article 14.1), décomposée par macro-lots, et de la note financière qui l'accompagne. Le jury apprécie le réalisme et la crédibilité économiques du projet au regard de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, fixée à 29 622 600 € HT (valeur juin 2026), ainsi que la part des investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs d'exploitation et de maintenance. Un projet dont l'économie n'est pas maîtrisée — et notamment dont le coût prévisionnel des travaux excède l'enveloppe sans qu'une mise en compatibilité soit possible à programme constant — ne peut être utilement classé : cette insuffisance est sanctionnée au classement, indépendamment des qualités architecturales du projet.

Il est rappelé que la proposition d'honoraires de maîtrise d'œuvre n'entre pas dans l'évaluation des projets et n'est pas remise au stade du concours ; elle relève de l'offre du ou des lauréats, dans les conditions de l'article 18.

Article 16.2 – Examen des projets par le jury

Le jury analyse d'abord la conformité administrative et formelle du dossier de projet remis par les participants au regard des exigences du règlement de concours.

Il procède ensuite à l'évaluation des projets d'après les critères fixés dans l'avis de concours et détaillés à l'article 16.1 du présent règlement.

Les règles de fonctionnement du jury sont celles fixées à l'article 9 du présent règlement.

Un procès-verbal de classement, signé par ses membres, est établi. Il comporte :

- le classement des projets ;
- les observations du jury sur les projets ;
- ses propositions sur le versement de la prime aux participants ;
- le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L'anonymat est levé après la signature de ce procès-verbal de classement.

Article 16.3 – Proposition du jury sur le versement de la prime

En application de l'article R. 2172-4 du code de la commande publique (CCP), sur proposition du jury, la prime :

- ne pourra être supprimée qu'en l'absence de prestations ou si les prestations remises sont inappropriées, c'est-à-dire sans rapport avec l'objet du concours et manifestement pas en mesure de répondre sans modification substantielle aux besoins et aux exigences de l'acheteur ;
- pourra faire l'objet d'un abattement maximum de **80 %**
 - si le dossier de projet décrit à l'article 14.1 du présent règlement est incomplet ; l'abattement à ce titre n'est proposé par le jury qu'après une demande de complément formulée par le secrétariat du concours (acheteur) dans le respect de l'anonymat, restée sans suite ; si les prestations remises caractérisent un projet inacceptable, soit parce que l'acheteur ne serait pas en mesure de financer sa réalisation, soit parce qu'il contrevient manifestement à la législation en vigueur, sans modification substantielle ;
si les prestations remises ne sont que partiellement conformes au programme et qu'il serait manifestement impossible, sans modifications substantielles, de les adapter lors d'un élément de mission ultérieur pour les rendre conformes.

Le procès verbal du jury motive, le cas échéant, la proposition de minoration ou de suppression de la prime.

Article 16.4 – Dialogue éventuel avec les participants

Conformément à l'article R. 2162-18 du CCP, si le jury a consigné des questions et/ou des demandes d'éclaircissement dans le procès-verbal, un dialogue est établi avec le ou les participants concernés.

Le dialogue pourra se dérouler dans le cadre d'une réunion en présence des membres du jury et des représentants des équipes participantes, ou se dérouler par écrit par voie d'échanges dématérialisés.

Aucune prestation supplémentaire ne sera produite dans le cadre de ce dialogue.

En cas de dialogue, un procès-verbal complet du dialogue retrace les questions et réponses apportées par les candidats au jury. Ces éléments ne modifient pas le classement qu'il a établi.

Article 16.5 – Désignation du lauréat

L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury, dans les 30 jours suivant la réunion du jury.

Il informe les participants non lauréats en précisant :

- le classement des projets établis par le jury ;
- le montant de la prime attribuée, et le cas échéant, les raisons qui ont conduit le jury à proposer à l'acheteur de réduire le montant de la prime indiquée dans l'avis de concours ou à ne pas la verser.

Il publie un avis de résultat de concours au BOAMP et au JOUE dans les 30 jours qui suivent le choix du ou des lauréats.

ARTICLE 17 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime est versée par l'acheteur aux participants sur proposition du jury. Son montant est de **142 800 €**

HT Les participants peuvent faire parvenir leur demande de paiement dès qu'ils sont informés par l'acheteur

des résultats du concours ou à compter de la publication de l'avis de résultat de concours. (la prime sera répartie entre les co-traitants sur proposition du mandataire).

Le règlement de la prime s'effectue sur facture émise par le participant et déposée sur le portail public de facturation. Les délais de paiement sont conformes aux dispositions des article R. 2192-10 et R. 2192-11 du CCP.

La rémunération de l'attributaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.

Si le jury ne s'est pas réuni dans les 3 mois suivant la remise des prestations, un acompte de **10 %** de la valeur de la prime sera versé aux participants.

ARTICLE 18 – REMISE DE L'OFFRE ,NÉGOCIATION DU MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ

18.1 Objet et cadre de la négociation :

En application de l'article R. 2122-6 du CCP, à l'issue du concours, l'acheteur sollicite du ou des lauréats la remise d'une offre en vue de la négociation du marché de maîtrise d'œuvre. La négociation est menée sur la base du projet de marché transmis au(x) seul(s) lauréat(s) – (article 13.1). Elle porte sur les conditions techniques, administratives et financières du marché, à l'exclusion de toute remise de nouvelles prestations de conception.

Le programme de l'opération et l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, fixée à 29 622 600 € HT (valeur 2026) ne sont pas négociables : ils s'imposent au maître d'œuvre.

Article 18.2 – Contenu financier de l'offre

Outre les éléments demandés au projet de marché, l'offre du ou des lauréats comprend impérativement :

— un tableau de décomposition du forfait de rémunération de la maîtrise d'œuvre, faisant apparaître le taux de rémunération de la mission de base, la rémunération des autres éléments de mission et missions complémentaires (OPC, DIAG, CSSI), la ventilation de la rémunération par élément de mission, par tranche (tranche ferme et tranches optionnelles 2 et 3) et par imputation budgétaire, ainsi que la répartition des honoraires entre les cotraitants du groupement ;

— le coût prévisionnel des travaux proposé par le maître d'œuvre, établi au regard du niveau d'études atteint à l'issue du concours. Les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre, le seuil de tolérance applicable ainsi que les conséquences de cet engagement sont définis par le projet de marché, conformément aux articles R. 2432-2 et suivants du Code de la commande publique.

Lorsque la mission confiée comprend l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux, l'engagement du maître d'œuvre sur le respect du coût prévisionnel des travaux est arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés de travaux, conformément à l'article R. 2432-3 du Code de la commande publique.

Le projet de marché précise également, lorsqu'elles sont applicables, les modalités de contrôle des engagements du maître d'œuvre, les seuils de tolérance ainsi que les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques conformément aux articles R. 2432-2 à R. 2432-4 du Code de la commande publique.

Le taux de rémunération de la mission de base proposé dans l'offre ne peut excéder le taux plafond de 10 % fixé par le maître d'ouvrage dans le projet de marché. Toute offre proposant un taux supérieur à ce plafond ou remettant en cause l'enveloppe financière affectée aux travaux pourra être écartée dans les conditions prévues par les documents de la consultation.

Article 18.3 – Attribution du marché

La désignation en qualité de lauréat du concours n'emporte pas attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Ce dernier n'est attribué qu'au terme de la négociation et sous réserve de son aboutissement.

À défaut d'accord, ou si l'offre ne respecte pas le cadre financier défini à l'article 18.2, l'acheteur peut mettre fin à la négociation. Il peut alors, le cas échéant, engager la négociation avec un autre lauréat lorsque le jury en a désigné plusieurs, ou ne pas donner suite à la procédure.

Après négociation, le marché public de maîtrise d'œuvre, passé en application de l'article R. 2122-6 du code de la commande publique, est attribué par l'autorité compétente. L'acheteur publie un avis d'attribution dans les conditions prévues à l'article R. 2183-1 du code de la commande publique, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signature du marché.

ARTICLE 19 – PUBLICATION DES PROJETS

Les participants restent propriétaires de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle associés à leurs prestations.

Ils permettent toutefois à l'acheteur d'utiliser leurs prestations dans le cadre d'une exposition publique des projets, soit dans le cadre d'une diffusion physique, soit dans le cadre d'une diffusion numérique, après la publication des résultats du concours.

ARTICLE 20 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les traitements de données personnelles réalisés par l'acheteur lors de ce concours sont réalisés conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD). Ils ont pour finalité d'assurer le bon déroulement du concours, de permettre à l'acheteur de procéder à l'analyse des candidatures et de communiquer avec les candidats.

Les destinataires exclusifs de ces données sont les personnes en charge de la mise en œuvre du concours ainsi que les membres du jury. En aucun cas, l'acheteur ne peut communiquer ces données à des tiers.

Les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les personnes chargées de suivre l'exécution de la procédure.

Les données collectées lors du dépôt des candidatures et des projets seront conservées pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de signature du marché public de maîtrise d'œuvre consécutif au concours.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose à tout moment d'un droit d'accès à ses données, d'un droit de rectification de ses données en les mettant à jour ou en les faisant rectifier, d'un droit à la limitation du traitement en sollicitant sa suspension, d'un droit d'opposition au traitement de ses données à caractère personnel, d'un droit à l'effacement en sollicitant la suppression des données à caractère personnel le concernant et d'un droit à la portabilité en récupérant ses données à caractère personnel afin d'en disposer. La demande relative à l'exercice de ces droits s'effectue par courrier auprès

- la Déléguée à la Protection des Données (DPO) : Chafika Adam – dpo@ville-sainttropez.fr

En interne, en cas de questions à poser : cadam@golfe-sainttropez.fr

▣ Les candidats peuvent consulter la politique de confidentialité et de protections des données personnelles auprès de la personne désignée ci-dessus.

ARTICLE 21 – RECOURS

Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal administratif de Toulon, 5 rue racine BP 40510, 83041, Toulon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 04 94 42 79 30, Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr,

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.- Référé contractuel prévu aux

articles L551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R 551-7 du CJA-Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

- Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :

Tribunal administratif de Toulon, 5 rue Racine BP 40510, 83041, Toulon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 04 94 42 79 30, Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr,

